



COMUNE DI MOIMACCO

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2024
N. 9 del Reg. Delibere

OGGETTO: OBIETTIVI SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DEL PERSONALE DELLA SOCIETA' IN HOUSE A&T 2000 S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS. 175/2016 - ANNO 2024.

L'anno 2024 , il giorno 02 del mese di Maggio alle ore 19:10 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
dott. Basaldella Enrico	Sindaco	Presente
Basaldella Rodolfo	Consigliere	Presente
Bassetti Franca	Consigliere	Presente
Bevilacqua Paolo	Consigliere	Presente
Causero Tiziano	Consigliere	Presente
Cotterli Ada	Consigliere	Assente
De Puppi Caterina	Consigliere	Assente
Fanna Marco	Consigliere	Presente
Ferro Laura	Consigliere	Presente
Grosso Gabriele	Consigliere	Presente
Lavarone Roberto	Consigliere	Presente
Rosati Alberto	Consigliere	Presente
Simoncig Davide	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Stanig dott.ssa Eva.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Basaldella dott. Enrico nella sua qualità di Sindaco , espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: OBIETTIVI SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DEL PERSONALE DELLA SOCIETA' IN HOUSE A&T 2000 S.p.A. AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS. 175/2016 - ANNO 2024.

Proposta di delibera del Consiglio Comunale

PREMESSO che A&T 2000 S.p.A. è una società a controllo pubblico affidataria in house del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio di 79 comuni del Friuli Venezia Giulia, tra cui il Comune di Moimacco per effetto della Deliberazione n. 37/19 dd. 02.10.2019 dell'Assemblea Regionale D'Ambito di AUSIR;

DATO ATTO che in A&T 2000 S.p.A. vige un sistema di controllo analogo congiunto regolato secondo specifiche disposizioni statutarie e apposta Convenzione stipulata fra gli Enti soci;

VISTO il c. 5 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016 in base al quale *Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera;*

CONSIDERATO che gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento della società così fissati vengono recepiti nel budget adottato dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto al parere della Commissione per il "Controllo Analogo congiunto" e all'approvazione da parte del Coordinamento dei soci per il "Controllo Analogo congiunto";

ATTESO che A&T 2000 S.p.A. è chiamata a perseguire il costante efficientamento organizzativo e l'ottimizzazione dei suoi costi di funzionamento per l'erogazione dei servizi affidati dall'AUSIR e regolati dalle disposizioni dell'ARERA;

DATO ATTO che la spesa sostenuta dalla società per le spese di funzionamento dell'organo amministrativo rispetta le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, del Decreto Legge 95/2012;

VISTO il documento denominato "OBIETTIVI SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DEL PERSONALE DELLA SOCIETA' IN HOUSE A&T 2000 S.p.A. AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS. 175/2016 ANNO 2024", allegato parte integrante e contestuale del presente provvedimento, adottato dal C.d.A. di A&T 2000 S.p.A. e sottoposto all'esame della Commissione "per il controllo analogo congiunto" della Società, in cui sono contenuti gli elementi utili per la fissazione di tali obiettivi, relativi in particolare ai costi e alla politica del personale della Società;

RITENUTO che la politica del personale ivi descritta, accompagnata da un' oculata gestione del contratto integrativo aziendale, individui in maniera compiuta ed esauriente gli obiettivi e gli indicatori atti a perseguire le strategie aziendali nell'anno 2024, con il mantenimento da parte di A&T 2000 S.p.A. dell'obiettivo del contenimento dei costi del personale al netto delle dinamiche salariali indotte dal CCNL;

CONSIDERATO che la dotazione organica del personale ivi indicata, dal punto di vista numerico, potrà subire variazioni dovute ad eventuali uscite dall'azienda per quiescenza o ad eventuali necessità di sostituzioni anche temporanee per eventi quali maternità, malattia o infortunio, garantendo in ogni caso tutti i principi di contenimento dei costi previsti;

DATO ATTO che gli elementi ed obiettivi innanzi richiamati potrebbero richiedere eventuali modifiche ed integrazioni in presenza di significative azioni di riorganizzazione o modifica operativa dei servizi resi da A&T 2000 S.p.A. o di future variazioni aziendali e societarie;

ATTESO che il presente atto rientra tra i provvedimenti soggetti a pubblicazione sul sito internet istituzionale sia della società che delle pubbliche amministrazioni socie, ai sensi dell'art. 19, c. 7, del D. Lgs. n. 175/2016;

PROPONE

- DI APPROVARE le premesse, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- DI APPROVARE il documento denominato “OBIETTIVI SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DEL PERSONALE DELLA SOCIETA' IN HOUSE A&T 2000 S.p.A. AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS. 175/2016 ANNO 2024”, allegato parte integrante e contestuale del presente provvedimento;
- DI FISSARE e fare propri gli obiettivi ed elementi di gestione individuati nel documento innanzi approvato relativamente al contenimento dei costi di funzionamento, ed in particolare delle spese per il personale della società A&T 2000 S.p.A., ai sensi del c. 5 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016 per l'anno 2024;
- DI DARE ATTO che i suddetti obiettivi ed elementi di gestione potranno essere oggetto di successiva revisione in presenza di significative azioni di riorganizzazione o modifica operativa dei servizi resi da A&T 2000 S.p.A. o di future variazioni aziendali e societarie;
- DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune;
- DI INVIARE il presente provvedimento ad A&T 2000 S.p.A. ai fini del relativo recepimento e dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi art. 1, c. 19, L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

VISTO che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000;

RIUNITO l'organo collegiale nelle forme sopra descritte con l'assistenza del segretario comunale in ossequio all'art. 97 TUEL;

VISTO l'art. 1 comma 20 bis della L.R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali;

Il Sindaco prende la parola e comunica che come è noto la società in oggetto gestisce il ciclo integrato dei rifiuti per il Comune. Il comune è tenuto a fissare, in virtù del decreto Madia, obiettivi circa le spese di funzionamento e del personale al fine del loro contenimento.

DATO ATTO che gli interventi sono registrati su supporto informatico depositato presso la segreteria che costituisce, ex art. 22, L. n. 241/1990 e s.m.i., documentazione a comprova della discussione ai sensi dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale;

UDITA quindi la proposta del Presidente, si procede a votazione sull'argomento in esame.

Procedutosi a votazione nei modi e nelle forme previste dalla legge, si ottiene il seguente risultato:

Voti favorevoli: 11

Voti contrari: -

Astenuti: -

pertanto, in esito alla suddetta votazione

con voti resi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA

- di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta;
- di dichiarare, vista l'urgenza di procedere, con voti unanimi resi ed accertati con separata votazione (voti favorevoli 11, voti contrari -, astenuti -), il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi art. 1, c. 19, L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA MARTINA NOBILE in data 20 marzo 2024.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA MARIACRISTINA VIRGILIO in data 20 marzo 2024.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Basaldella dott. Enrico

Il Segretario
F.to Stanig dott.ssa Eva

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 07/05/2024 al 22/05/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Moimacco, lì 07/05/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to rag. Maria Domenicone

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02/05/2024, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 07/05/2024

Il Responsabile dell'esecutività
F.to rag. Maria Domenicone

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 07/05/2024

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Maria Domenicone